فيهم ثلاثة شروط أحدها العدالة والثانى العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة والثالث أن يكونوا من أهل الرأى والتدبير المؤدين الى اختيار من هو للامامة أصلح وكون نصب الامام فرض كفاية لان للناس حاجة الى ذلك لحماية بيضة الاسلام والذب عن الحوزة واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر (ويعتبر) فى الامام (كونه قرشيا) أى من قريش وهم بنو النضر من كنانة لحديث الائمة من قريش والقول أحمد فى رواية مهنا لا يكون من غير قريش خليفة (بالغا عاقلا) لان غير البالغ يحتاج الى من يلى أمره فلا يلى أمر غيره (سميعا بصيرا ناطقا) لان غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح للسياسة (حرا) لا عبدا وبعضا لان الامام ذو الولاية العامة لا يكون وليا عليه غيره وحديث اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد أسود كان رأسه زبيبة محمول على نحو امير سرية (ذكرا) لحديث خاب قوم ولى أمرهم امرأة (عدلا) لاشتراط ذلك فى ولاية القضاء وهى دون الامامة العظمى فان قهر الناس غير عدل فهو اما (عالما) بالاحكام الشرعية لاحتياجه الى مراعاتها فى أمره ونهيه (ذا بصيرة) أى معرفة وفطنة (كافيا ابتداء ودواما) للحروب والسياسة واقامة الحدود ولا يلحقه رأفة فى ذلك ولا فى الذب عن الامة وأما فقد الشم والذوق وثقل اللسان وثقل السمع مع ادراك الصوت اذا عالا وقطع الذكر والانثيين فلا يمنع عقدها ولا استدامتها وذهاب اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها (ولا ينعزل بفسقه) بخلاف القاضى لما فيه من المفسدة (وتلزم مراسلة البغاة) لان المراسلة طريق الى الصلح ووسيلة الى رجوعهم الى الحق وقد روى أن على بن أبى طالب راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ولما اعتزلته الحرورية بعث اليهم عبد الله بن عباس (و) تلزمه أيضا (ازالة شبههم) لان فى كشف شبههم رجوعا الى الحق وذلك المطلوب منهم (و) تلزمه أيضا ازالة (ما يدعونه من المظالم) لان ذلك واجب مع عدم افضاء الامر به الى القتل والهرج فلا أن يجب فى حال يؤدى الى ذلك بطريق الاولى وذلك لان الله تعالى أمر بالاصلاح أولا فى قوله تعالى فاصلحوا بينهما والاصلاح انما يكون بمراسلتهم وكشف شبههم وازالة ما يدعونه من مظلمة (فان رجعوا) عما هم فيه من البغى وطلب القتال (والا لزمه) أى الامام ان كان قادرا (قتالهم) لقوله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله (ويجب على رعيته معاونته) على قتالهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم (واذا ترك البغاة القتال حرم قتالهم) لقول على رضى الله عنه ومن ألقى السلاح فهو آمن (و) يحرم أيضا (قتل مدبرهم و) قتل (جريحهم ولا يغنم مالهم) لان أموالهم كاموال غيرهم من المسلمين (ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك اليهم) فمن وجد ماله بيد غيره من أهل العدل أو البغى أخذه منهم ومن أسر منهم ولو كان صبيا أو أنثى حبس حتى تنكسر شوكتهم وينقضى حربهم لان فى اطلاقهم قبل ذلك ضررا على أهل العدل (ولا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل (حال الحرب) على الاصح كما انه لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغى (وهم) أى أهل البغى (فى شهادتهم و) فى (امضاء حكم حاكمهم كاهل العدل) لان التاويل الذى له مساغ فى الشرع لا يوجب تفسيق قائله والمذاهب اليه أشبه الخطئ من الفقهاء فى فروع من الاحكام

* (باب